

1500025-69.2022.8.26.0453

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Receptação

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... inúmeras denúncias da prática de tráfico de drogas pelo investigado.

Durante as diligências, que passou a ser acompanhada pelo investigado, nenhuma substância ilícita foi localizada.

Entretanto, no interior da residência, foi localizada 01 (uma) balança digital, de vidro transparente, a qual havia sido subtraída da Instituição de Ensino, no dia 04 de novembro de 2021.

O objeto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí - Foro de Pirajuí

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí-SP - cep 16600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

---

---

---

---

---

1500025-69.2022.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500025-69.2022.8.26.0453

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2033185/2022 - DEL.POL.PIRAJUI, 16854133 - DEL.POL.PIRAJUI, 503/21/111 - DEL.POL.PIRAJUI, 2033185 - DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

RAMSON HAYDIM MENDONCA DE AZEVEDO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MORITA KAYO

Vistos os autos em audiência sumaríssima designada ao dia 1º de setembro de 2022. Trata-se de ação penal sumaríssima aforada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de RAMSON HAYDIM MENDONÇA DE AZEVEDO, dando-o como incurso no artigo 180, §3º do Código Penal.

A denúncia de fls. 74/75, de lavra do D. Promotor de Justiça, Dr. Nelson Aparecido Febraio Júnior, assim consta:

Consta nos inclusos autos do procedimento investigatório que, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 06h40min, na Rua Riachuelo, nº 366, Vila Ortiz, nesta cidade e comarca de Pirajuí, RAMSON HAYDIM MENDONCA DE AZEVEDO, qualificado às fls. 30, adquiriu 01 (uma) balança digital doméstica, com limite de até 180 (cento e

oitenta) quilogramas, de vidro transparente, marca útil, avaliada em R\$ 100,00 (cem reais), que, por sua natureza, devia presumir-se obtida por meio criminoso, porquanto anteriormente subtraída da Instituição de Ensino E.E. Maria Angélica Marcondes (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15, imagem de fls. 15, auto de avaliação de fls. 27/28 e auto de reconhecimento de objeto de fls. 26). Conforme consta, no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 05 horas, diversos objetos escolares foram subtraídos da Escola Estadual Maria Angélica Marcondes, dentre os quais havia balanças digitais [Em que figura como investigado Willian Wallace de Oliveira, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 19/22 e imagens de fls. 23/24].

Segundo o apurado, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela 2ª Vara Judicial desta Comarca, registrado sob o nº 1503034-73.2021.8.26.0453, policiais civis e militares dirigiram-se à residência de RAMSON, à vista das inúmeras denúncias da prática de tráfico de drogas pelo investigado. Durante as diligências, que passou a ser acompanhada pelo investigado, nenhuma substância ilícita foi localizada.

Entretanto, no interior da residência, foi localizada 01 (uma) balança digital, de vidro transparente, a qual havia sido subtraída da Instituição de Ensino, no dia 04 de novembro de 2021.

O objeto foi reconhecido pela Diretora da Instituição, Sra. Maria Aparecida, como sendo de propriedade da unidade escolar às fls. 25/26.

À vista das circunstâncias em que a balança fora localizada, aliado ao fato de que o averiguado não apresentou qualquer documento comprobatório acerca da procedência lícita do objeto, evidencia-se que RAMSON HAYDIM, quando da aquisição da balança, deveria presumir ser de natureza criminosa, por sua natureza e pela condição do terceiro não identificado que a ofereceu.

Ante o exposto, denuncio RAMSON HAYDIM MENDONÇA DE AZEVEDO como incurso no artigo 180, §3º (receptação culposa) do Código Penal. Requeiro, ainda, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-se o réu, de acordo com o rito previsto no artigo 77 e seguintes da Lei 9.099/95, seguindo-se até final condenação.

Dispensado o introito, com base no art. 81, §3º da LJE.

A pretensão acusatória formulada na denúncia é procedente.

A materialidade ficou demonstrada pela instauração do Inquérito (fls. 3/4); cópia da representação por busca e apreensão (fls. 5/6); relatório de investigação (fls. 7/8); cópia da decisão que deferiu a expedição de mandado de busca (fl. 9); relatório policial (fls. 10/12); boletins de ocorrência (fls. 13/14 e 19/22); auto de exibição e apreensão com fotografia (fls. 15/16); auto de reconhecimento de objeto (fl. 26); auto de avaliação (fls. 27/28); auto de entrega (fl. 29), relatório final (fls. 41/44) e da prova oral coligida sob o crivo do contraditório. A autoria é certa e repousa sobre o réu.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PAGLACCI, diretora e representante da escola vítima, declarou em solo policial o seguinte (fl. 25): "Que é diretora da Escola Estadual Maria Angélica Marcondes e que na data de 04/11/2021 diversos objetos foram furtados daquela instituição; Que em consulta ao sistema de câmeras da escola, policiais reconheceram a pessoa de Willian Wallace, tendo os policiais o localizado e este confessado o furto; Que naquela ocasião fora restituída apenas uma balança furtada à escola, porém, outras haviam sido levadas e não localizadas; Que a escola havia recebido em torno de duas ou três balanças novas do Governo Estadual; Que toma conhecimento da apreensão de uma balança na residência do investigado Ramson, e ao vê-la reconhece com total certeza como sendo uma das furtadas da escola; Que referida balança é da mesma marca e tem a mesma capacidade de medida; Que se trata de um modelo novo e ainda na caixa, sem uso, como as que a escola recebeu; Que neste ato recebe referida balança de volta". Em juízo, MARIA corroborou com o anteriormente alegado. Acresceu ainda que os funcionários da escola chegaram às 5 horas da manhã e ouviram um barulho. Notaram a subtração dos bens. O réu não foi o responsável pelo furto na escola. O furtador era William. Viu pelas câmeras. Dentre os objetos subtraídos, havia a balança localizada com o réu. O bem subtraído e

localizado com o réu foi identificado na delegacia, sendo devolvido.

ANA CLAUDIA CLEMENTE FERREIRA, testemunha e policial militar, declarou na fase inquisitiva o seguinte (fl. 17): "Que trabalha como Policial Militar lotada na 2º Cia. Militar de Pirajuí/SP. Que no dia 22/12/2021, às 06h40min, durante atuação de campo realizada pela Polícia Civil, com apoio de policiais militares da 2ª Cia PM de Pirajuí e do canil do BAEP/Bauru, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirajuí, nos autos do Processo 1503034-73.2021.8.26.0453, em razão de denúncias de tráfico de drogas em desfavor de RAMSON HAYDIM MENDONCA DE AZEVEDO, que segundo investigações realizadas pela Polícia Civil realizaria o armazenamento e a comercialização de substâncias entorpecentes em sua casa, localizada na RUA RIACHUELO, 366, nesta cidade. Chegando ao local, os policiais depararam-se com o portão do imóvel fechado com corrente e cadeado, sendo necessário o uso de alicate de corte. Após o ingresso no imóvel foi encontrada a porta de entrada da casa apenas encostada. Realizadas as buscas, constatou-se que não havia ninguém ali presente, sendo certo que, posteriormente, durante as diligências, RAMSON retornou para casa e acompanhou o restante dos trabalhos. Não foram encontradas substâncias entorpecentes, sendo apreendida para fins de investigação uma balança digital doméstica de vidro, com capacidade para pesar até 180 kg, com aparência de nova, que se encontrava ainda na caixa de fabricação. Que a balança foi apreendida pela Autoridade Policial". Em juízo, a PM ANA CLAUDIA corroborou com suas declarações anteriores. Acrescentou que foi cumprir mandado de BA. O portão estava trancando. O réu não estava. Chegou em seguida. Durante a busca, na cozinha, foi localizada a balança. Estava nova, na caixa. Indagado, o réu disse que tinha comprado o bem na elétrica Pirajuí, mas não sabia do valor, do nome do vendedor, tampouco tinha a nota fiscal do produto. Como havia a notícia do furto anterior à escola, o bem foi apreendido.

HÉLIO CARVALHO SOARES, testemunha e investigador da polícia civil, declarou, em solo policial, o seguinte (fl. 18): "Que trabalha como Policial Civil nesta Delegacia de Pirajuí. Que na data de 22/12/2021, às 06h40min, durante atuação de campo realizada pela Polícia Civil, com apoio de policiais militares da 2ª Cia PM de Pirajuí e do canil do BAEP/Bauru, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirajuí, nos autos do Processo 1503034-73.2021.8.26.0453, em razão de denúncias de tráfico de drogas em desfavor de RAMSON HAYDIM MENDONCA DE AZEVEDO, que segundo investigações realizadas pela Polícia Civil realizaria o armazenamento e a comercialização de substâncias entorpecentes em sua casa, localizada na RUA RIACHUELO, 366, nesta cidade. Chegando ao local, os policiais depararam-se com o portão do imóvel fechado com corrente e cadeado, sendo necessário o uso de alicate de corte. Após o ingresso no imóvel foi encontrada a porta de entrada da casa apenas encostada. Realizadas as buscas, constatou-se que não havia ninguém ali presente, sendo certo que, posteriormente, durante as diligências, RAMSON retornou para casa e acompanhou o restante dos trabalhos. Não foram encontradas substâncias entorpecentes, sendo apreendida para fins de investigação uma balança digital doméstica de vidro, com capacidade para pesar até 180 kg, com aparência de nova, que se encontrava ainda na caixa de fabricação. Que a balança foi apreendida pela Autoridade Policial". Em juízo, o Pol.Civil HÉLIO corroborou com suas declarações anteriores. Acrescentou que participou das buscas na casa do réu. Estavam cumprindo um mandado. No imóvel, a balança foi localizada na cozinha, era nova, na caixa, sem uso. Indagado, o réu disse que tinha comprado na Elétrica Pirajuí, mas não soube o valor, o dia, nem o nome do vendedor. Também não tinha nota. A diretora da escola reconheceu o bem subtraído da escola.

RAMSON HAYDIM MENDONÇA DE AZEVEDO, interrogado extrajudicialmente, declarou o seguinte: "Que na data dos fatos saiu de sua residência por volta das 05h15 e foi ao Posto de Saúde para agendar uma consulta médica; Que quando retornou, por volta das 08h00, viu diversas viaturas na frente de sua casa; Que os policiais lhe comunicaram o teor do mandado de busca e apreensão existente contra ele; Que acompanhou as buscas e nada de ilícito fora encontrado no local; Que os policiais apreenderam uma balança, a qual, segundo o declarante, ele comprou na loja Teixeira Ortega, porém, não se recorda quando e nem tem nota fiscal da mesma; Que ficou

quase cinco anos preso pela prática de tráfico de entorpecentes; Que a balança não possuía procedência criminosa". Interrogado judicialmente, RAMSON negou a imputação. Disse que a balança não estava na cozinha, mas sim no guarda-roupa do quarto, fechada. Pediu a um amigo que comprasse o produto. Deu a ele 120 reais. Seu amigo, chamado Alessandro, comprou a balança na loja Terceiro Ortega, pagando 112 reais. Recebeu 8 reais de troco. Não se lembra do nome do vendedor. Não conhece o subtrador. Jogou a nota fiscal fora. Ela estava dentro da sacola. A balança era usada por sua sobrinha.

Pois bem.

O crime de receptação apresenta-se caracterizado pelo fato do agente deter a posse de um bem sem apresentar sua origem lícita. Quando encontrado com um bem que supostamente seja produto de furto, cabe ao acusado comprovar sua origem lícita, tendo para si invertido o ônus da prova.

A previsão do Código Penal, em seu artigo 180, § 3º, exige daquele que adquire ou recebe coisa de outrem que se acautele sobre a origem ilícita do bem, ocorrendo o enquadramento típico com a aquisição ou recebimento da coisa de maneira imprudente pelo sujeito, que deveria ter presumido sua origem ilícita mas não o fez por infringir o dever de cuidado.

Deste modo, o crime de receptação exige do indivíduo a mínima diligência, pois ainda que o denunciado não soubesse do delito outrora praticado, nem que o objeto tinha sido adquirido por furto, certamente estava claro para qualquer um com o mínimo de discernimento que a procedência do objeto não era lícita.

É certo que, no presente caso, o réu tinha plenas condições de desconfiar quanto a origem ilícita, e, deixando de fazê-lo, agiu negligentemente, notadamente pela ausência de apresentação de qualquer nota fiscal em relação ao bem e de identificação do vendedor que a ofereceu. Neste sentido:

CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 180, § 3º. RECEPTAÇÃO CULPOSA.

EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. O acusado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho de DVD de um adolescente (usuário de drogas), sabendo ou pelo menos tendo condições de desconfiar ser produto de crime. (TJ-RS - ACR: 70056124498-RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 09/10/2013, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça de 17/10/2013).

CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 155, § 4º, INC. IV. FURTO

QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ART. 180, § 3º. RECEPTAÇÃO CULPOSA. EXISTÊNCIA

DOS FATOS E AUTORIA. Subtração, do interior de uma residência, em concurso de agentes, de um televisor, avaliado em R\$ 1.400,00. Autoria confirmada pela vítima. Posterior aquisição, de tal televisor, por R\$ 250,00. Diante da desproporção entre o valor do bem e o preço da aquisição, bem como das circunstâncias em que lhe foram oferecidos, no mínimo tinha que ter desconfiado que se cuidava de produto de crime. A falta de comprovação do pagamento não exime de responsabilidade, bastando a sua posse. (Apelação Crime Nº 70058588187, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 03/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça de 09/09/2014).

Além disso, a versão defensiva do réu restou isolada e inverossímil. A uma, porque seu suposto amigo Alessandro sequer foi arrolado como testemunha para ser ouvido em juízo a fim de corroborar seu relato. A duas, pois nenhum documento foi juntado ao feito para comprovar a aquisição lícita do produto. A três, porquanto a Diretora da escola vítima reconheceu, sem sombras de dúvida, o bem localizado com o réu como sendo uma daquelas balanças subtraídas, inexistindo qualquer indício nos autos que pudesse levar ao descrédito de tal depoimento. Por fim, os policiais relataram, em juízo e sob o crivo do contraditório, que o réu, no momento da abordagem, não soube indicar o valor nem o nome do vendedor do produto, nada mencionando acerca da aquisição do bem por um suposto amigo.

Logo, a tese absolutória não merece acolhida, uma vez que ausente qualquer elemento de prova a corroborar a narrativa defensiva.

De outro lado, não há que se falar em aplicação do perdão judicial previsto no art. 180, §5º, do Código Penal ou do princípio da bagatela, diante do auto de avaliação, o qual atestou o valor do bem objeto de receptação, no caso, R\$ 100,00, valor distante de ser considerado ínfimo. Ademais, o réu possui diversas condenações

(fls. 51/55 - por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e embriaguez ao volante).

Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, na primeira fase, aumento a pena base em 1/6, diante dos maus antecedentes do acusado (fls. 53/54: 0008638-41.2011), fixando-a em 1 mês e 5 dias de detenção e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente de forma múltipla (fls. 51: Proc. 0000528-42.2016; fls. 51/52: Proc. 0001779-04.2014), motivo pelo qual agravo a pena em 1/5: 1 mês e 12 dias de detenção e pagamento de 13 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, considerando a quantidade de pena de reclusão aplicada, bem como a reincidência do agente, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, e com fulcro na Súmula 269 do STJ, considerando que as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, salvo os antecedentes, não se mostraram desfavoráveis.

Em virtude da reincidência em crime doloso, descabida a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77).

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu RAMSON HAYDIM MENDONÇA DE AZEVEDO à pena de 1 mês e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento encaminhando-se à 1ª Vara de Pirajuí e arquivem-se os autos.

Sem custas e honorários - Art. 55 da LJE.

Publicada esta sentença em audiência, saem os presentes intimados.

Pirajuí, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA